



P U T U S A N

Nomor 279/Pid.B/2024/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ANWAR MAMBUHU ALIAS TONI;**
Tempat Lahir : Luwuk
Umur/ Tanggal Lahir : 39 Tahun / 13 Maret 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan S. Asaan, RT: 001, RW: 001, Kelurahan
Soho, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Februari 2025 sampai dengan tanggal 24 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Richard Nuha, S.H., M.H., Pawennari, S.H., M.H. dan Servasius Boni, S.H., kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Advokat Richard Nuha, S.H., M.H. & Rekan, yang beralamat kantor di Jalan S. Soho Nomor 21, Kelurahan Keleke, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, yang ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 28 November 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 39 Hal. Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Luwuk di bawah Register Nomor: 150/ PAN.PN.W21-U3/HK2.1/XI/2024, tanggal 28 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 279/Pid.B/2024/PN Lwk tanggal 25 November 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 279/Pid.B/2024/PN Lwk tanggal 25 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang.

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan NO.REG.PERKARA: PDM-55/P.2.11/Eoh.2/11/2024, tanggal 30 Januari 2025 dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANWAR MAMBUHU Alias TONI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 338 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANWAR MAMBUHU Alias TONI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama terdakwa **ANWAR MAMBUHU Alias TONI** berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa **ANWAR MAMBUHU Alias TONI** tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) baju kaos warna kuning;
 - 1 (satu) buah kopiah warna hitam;
 - 1 (satu) buah sabit panen sawit;
 - 1 (satu) buah pisau gagang besi;
 - 1 (satu) buah pisau gagang plastik warna merah;
 - 1 (satu) buah sarung pisau plastik warna merah;
 - 1 (satu) buah jaket warna merah abu-abu;
 - 1 (satu) buah jaket warna biru;
 - 1 (satu) buah celana boxer warna orange;
 - 1 (satu) buah helm warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah celana jeans Panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna biru dongker;

Hal. 2 dari 39 Hal. Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 pasang sepatu warna hitam putih;
- 1 pasang kaos kaki warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan agar terdakwa **ANWAR MAMBUHU Alias TONI** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar jawaban Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

-----Bahwa terdakwa ANWAR MAMBUHU Alias TONI pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di Jl. Sungai Asahan, Kel. Soho, Kec. Luwuk, Kab. Banggai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di rumah terdakwa ANWAR MAMBUHU Alias TONI di Jl. Sungai Asahan, Kel. Soho, Kec. Luwuk, Kab. Banggai, yang mana pada saat itu terdakwa sedang duduk didepan rumah berbincang dengan saksi SUKARDI Alias UPLIT dan anak terdakwa yaitu sdr. FITRIA lalu mendengar suara drum pembatas jalan yang terletak di pertigaan jalan yang dijatuhkan oleh Korban MOH. NURDIANTO K MAMBUHU Alias ANTO (Alm) di dekat rumah ayah Korban yang juga paman terdakwa yaitu saksi KAMHAR MAMBUHU berjarak 5 (lima) meter dari rumah terdakwa, namun mereka tidak menghiraukan hal tersebut karena menganggap Korban sedang mabuk minuman keras. Kemudian terdakwa mendengar keributan dari rumah saksi KAMHAR MAMBUHU, sehingga terdakwa

Hal. 3 dari 39 Hal. Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Lwk



menghampiri saksi KAMHAR MAMBUHU dan mengatakan “KASE BIAR SAJA DIA ITU MEMANG BAGITU DIA ITU”, yang mana mengakibatkan Terdakwa hampir terlibat keributan dengan Korban namun terdakwa sempat dileraikan oleh orang tua terdakwa yaitu saksi KAMRAN MAMBUHU hingga saksi KAMRAN MAMBUHU terjatuh. Setelah kejadian itu Korban pergi dari rumah tersebut.

- Bahwa selanjutnya bertempat di jalan umum Kel. Soho, Kec. Luwuk, Kab. Banggai saat itu anak saksi DIMAS AZARIANSYAH MAMBUHU Alias DIMAS yang merupakan anak dari terdakwa ANWAR MAMBUHU Alias TONI seusai bermain bola sedang berjalan pulang ke rumah melintasi jembatan Soho, dan Korban yang melintasi jalan tersebut tiba-tiba menghentikan sepeda motor Korban tepat di samping anak saksi DIMAS AZARIANSYAH Alias DIMAS dan mengatakan “NGANA BAJINGAN DISINI” seraya mengeluarkan pisau yang diselipkan di badan Korban. Saat itu anak saksi DIMAS AZARIANSYAH MAMBUHU Alias DIMAS merasa takut sehingga berlari pulang ke rumah, dan Korban sempat mengejar anak saksi namun akhirnya Korban pergi meninggalkan anak saksi menggunakan sepeda motor.
- Bahwa sekitar pukul 18.00 Wita terdakwa ANWAR MAMBUHU Alias TONI yang semula berada di rumah saksi KAMHAR MAMBUHU kemudian kembali ke rumah terdakwa untuk melaksanakan Sholat Ashar, pada saat terdakwa sholat terdakwa mendengar suara anak terdakwa yaitu anak saksi DIMAS AZARIANSYAH MAMBUHU Alias DIMAS mengatakan “SAYA DIKEJARNYA OM ANTO PAKE PISO”. Mendengar hal itu setelah sholat terdakwa pergi keluar rumah melihat anak saksi DIMAS AZARIANSYAH MAMBUHU Alias DIMAS posisi berjarak 5 (lima) meter disamping rumah dan saksi ABDUL MADJID MAMBUHU Alias DONA yang merupakan kakak terdakwa dan sepupu Korban berjarak 4 (empat) meter sedang menahan Korban yang hendak bertemu anak saksi DIMAS AZARIANSYAH MAMBUHU Alias DIMAS. Melihat hal itu terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil benda tajam berupa sabit/egrek, kemudian pergi keluar rumah berlari mengejar Korban seraya memegang sabit/egrek menggunakan tangan kanan terdakwa, yang mana saat itu Korban berjarak 2 (dua) meter juga berlari menghindari terdakwa. Terdakwa sempat ditahan oleh orang tua terdakwa yaitu saksi KAMRAN MAMBUHU agar tidak terlibat perkelahian dengan Korban. Kemudian Korban berlari kembali ke hadapan terdakwa dan mengayunkan pisau yang dipegangnya

Hal. 4 dari 39 Hal. Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Lwk



kearah terdakwa. Terdakwa dan saksi KAMRAN MAMBUHU mundur seraya menghindari ayunan pisau Korban.

- Bahwa Korban mengayunkan pisau untuk kedua kalinya dan terdakwa sempat menangkis menggunakan tangan kanan terdakwa sehingga mengakibatkan luka pada jari tengah tangan kanan terdakwa. Pada saat itu sudah banyak masyarakat sekitar yang mencoba meleraikan terdakwa dan Korban, hingga Korban terjatuh. **Lalu terdakwa mengayunkan sabit/egrek menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali kearah badan bagian belakang Korban mengenai punggung Korban dan saat menarik sabit tersebut mengenai lengan sebelah kanan Korban yang terangkat.** Lalu Korban langsung berdiri dan berlari ke arah Kodim di Jl. Sungai Musi, Kel. Soho, Kec. Luwuk, Kab. Banggai, sementara terdakwa masih ditahan oleh saksi KAMRAN MAMBUHU dan masyarakat sekitar yang berkumpul. Pada saat kejadian itu sekitar sore hari keadaan masih terang.
- Bahwa setelah itu terdakwa kembali ke rumah menyimpan sabit/egrek dan pergi ke Polsek Luwuk menggunakan sepeda motor guna melaporkan kejadian tersebut. Pada saat terdakwa tiba di Polsek Luwuk dan melaporkan kejadian tersebut, **Korban ditemukan tergeletak dengan posisi tubuh tertelungkup di pinggir jalan dalam keadaan sudah meninggal dunia** bertempat di Jl. Sungai Musi, Kel. Soho, Kec. Luwuk, Kab. Banggai. Terdakwa dan para saksi mendapatkan informasi meninggalnya Korban melalui foto yang beredar. Selanjutnya terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut, dan Korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Banggai untuk dilakukan penanganan medis.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ANWAR MAMBUHU Alias TONI mengakibatkan Korban MOH. NURDIANTO K MAMBUHU Alias ANTO meninggal dunia sebagaimana dituangkan dalam *Visum Et Repertum* (Jenazah) dari Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal UPT Rumah Sakit Umum Daerah Banggai Nomor: KF 24.005 tanggal 14 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Asrawati Azis, Sp.FM. selaku Dokter Pemeriksa. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap jasad MOH. NURDIANTO K MAMBUHU Alias ANTO diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 39 Hal. Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jenazah laki-laki, usia tiga puluh tahun, tinggi badan kurang lebih seratus enam puluh sentimeter, berat badan kurang lebih enam puluh kilogram, kulit sawo matang, status gizi cukup.
 2. Pada pemeriksaan luar ditemukan:
 - a. Warna putih pucat pada wajah, pada bibir, pada kuku jari-jari tangan kanan dan kiri.
 - b. Kaku mayat belum lengkap dan lebam mayat belum menetap.
 - c. Luka lecet pada dada kiri dan pada jari pertama (jari jempol) tangan kanan akibat kekerasan tumpul.
 - d. Luka bacok pada punggung kiri dan pada lengan tangan atas sisi luar akibat kekerasan tajam.
 3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan secara pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi). Namun kekerasan tajam pada punggung kiri seperti tersebut diatas dapat menimbulkan kematian.
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, 1 (satu) buah kaos warna kuning, 1 (satu) buah kopiah warna hitam, dan 1 (satu) buah sabit/egrek panen sawit terhadap diri terdakwa ANWAR MAMBUHU Alias TONI. Dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau gagang besi, 1 (satu) buah pisau gagang plastik warna merah, 1 (satu) buah sarung pisau plastik warna merah, 1 (satu) buah jaket warna merah abu-abu, 1 (satu) buah jaket warna biru, 1 (satu) buah celana boxer warna orange, 1 (satu) buah helm warna abu-abu, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam, 1 (satu) buah baju kaos warna biru dongker, 1 (satu) pasang sepatu warna hitam putih, dan 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam terhadap diri Korban MOH. NURDIANTO K MAMBUHU Alias ANTO.
 - Bahwa Korban MOH. NURDIANTO K MAMBUHU Alias ANTO dinyatakan meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 pukul 18.00 Wita di Rumah Sakit Umum Luwuk yang disebabkan akibat luka pendarahan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/26/KLP-PEM/2024 tanggal 24 Juli 2024 yang dikeluarkan dari Kelurahan Kilongan Permai, Kecamatan Luwuk Utara, Pemerintah Kabupaten Banggai, yang ditanda tangani oleh Abd. Gafur Usman, SE. selaku Plt. Lurah Kilongan Permai.

Hal. 6 dari 39 Hal. Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Lwk



-----Perbuatan Terdakwa ANWAR MAMBUHU Alias TONI melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa terdakwa ANWAR MAMBUHU Alias TONI pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di Jl. Sungai Asahan, Kel. Soho, Kec. Luwuk, Kab. Banggai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di rumah terdakwa ANWAR MAMBUHU Alias TONI di Jl. Sungai Asahan, Kel. Soho, Kec. Luwuk, Kab. Banggai, yang mana pada saat itu terdakwa sedang duduk didepan rumah berbincang dengan saksi SUKARDI Alias UPLIT dan anak terdakwa yaitu sdri. FITRIA lalu mendengar suara drum pembatas jalan yang terletak di pertigaan jalan yang dijatuhkan oleh Korban MOH. NURDIANTO K MAMBUHU Alias ANTO (Alm) di dekat rumah ayah Korban yang juga paman terdakwa yaitu saksi KAMHAR MAMBUHU berjarak 5 (lima) meter dari rumah terdakwa, namun mereka tidak menghiraukan hal tersebut karena menganggap Korban sedang mabuk minuman keras. Kemudian terdakwa mendengar keributan dari rumah saksi KAMHAR MAMBUHU, sehingga terdakwa menghampiri saksi KAMHAR MAMBUHU dan mengatakan “KASE BIAR SAJA DIA ITU MEMANG BAGITU DIA ITU”, yang mana mengakibatkan Terdakwa hampir terlibat keributan dengan Korban namun terdakwa sempat dileraikan oleh orang tua terdakwa yaitu saksi KAMRAN MAMBUHU hingga saksi KAMRAN MAMBUHU terjatuh. Setelah kejadian itu Korban pergi dari rumah tersebut.
- Bahwa selanjutnya bertempat di jalan umum Kel. Soho, Kec. Luwuk, Kab. Banggai saat itu anak saksi DIMAS AZARIANSYAH MAMBUHU Alias DIMAS yang merupakan anak dari terdakwa ANWAR MAMBUHU Alias TONI se usai bermain bola sedang berjalan pulang ke rumah melintasi jembatan Soho, dan Korban yang melintasi jalan tersebut tiba-tiba berhenti dari sepeda motornya disamping anak saksi DIMAS AZARIANSYAH Alias

Hal. 7 dari 39 Hal. Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Lwk



DIMAS dan mengatakan “NGANA BAJINGAN DISINI” seraya mengeluarkan pisau yang diselipkan di badan Korban. Saat itu anak saksi DIMAS AZARIANSYAH MAMBUHU Alias DIMAS merasa takut sehingga berlari pulang ke rumah, dan Korban sempat mengejar anak saksi namun akhirnya Korban pergi meninggalkan anak saksi menggunakan sepeda motor.

- Bahwa sekitar pukul 18.00 Wita terdakwa ANWAR MAMBUHU Alias TONI semula berada di rumah saksi KAMHAR MAMBUHU kemudian kembali ke rumah terdakwa untuk melaksanakan sholat ashar, pada saat terdakwa sholat terdakwa mendengar suara anak terdakwa yaitu anak saksi DIMAS AZARIANSYAH MAMBUHU Alias DIMAS mengatakan “SAYA DIKEJARNYA OM ANTO PAKE PISO”. Mendengar hal itu setelah sholat terdakwa pergi keluar rumah melihat anak saksi DIMAS AZARIANSYAH MAMBUHU Alias DIMAS posisi berjarak 5 (lima) meter disamping rumah dan saksi ABDUL MADJID MAMBUHU Alias DONA yang merupakan kakak terdakwa dan sepupu Korban berjarak 4 (empat) meter sedang menahan Korban yang hendak bertemu anak saksi DIMAS AZARIANSYAH MAMBUHU Alias DIMAS. Melihat hal itu terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil benda tajam berupa sabit/egrek, kemudian pergi keluar rumah berlari mengejar Korban seraya memegang sabit/egrek menggunakan tangan kanan terdakwa, yang mana saat itu Korban berjarak 2 (dua) meter juga berlari menghindari terdakwa. Terdakwa sempat ditahan oleh orang tua terdakwa yaitu saksi KAMRAN MAMBUHU agar tidak terlibat perkelahian dengan Korban. Kemudian Korban berlari kembali ke hadapan terdakwa dan mengayunkan pisau yang dipegangnya kearah terdakwa. Terdakwa dan saksi KAMRAN MAMBUHU mundur seraya menghindari ayunan pisau Korban.
- Bahwa Korban mengayunkan pisau untuk kedua kalinya dan terdakwa sempat menangkis menggunakan tangan kanan terdakwa sehingga mengakibatkan luka pada jari tengah tangan kanan terdakwa. Pada saat itu sudah banyak masyarakat sekitar yang mencoba meleraikan terdakwa dan Korban, hingga Korban terjatuh. Lalu **terdakwa mengayunkan sabit/egrek menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali kearah badan bagian belakang Korban mengenai punggung Korban dan saat menarik sabit tersebut mengenai lengan sebelah kanan Korban yang terangkat.** Lalu Korban langsung berdiri dan berlari ke arah Kodim di Jl. Sungai Musi, Kel. Soho, Kec. Luwuk, Kab. Banggai,

Hal. 8 dari 39 Hal. Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Lwk



sementara terdakwa masih ditahan oleh saksi KAMRAN MAMBUHU dan masyarakat sekitar yang berkumpul. Pada saat kejadian itu sekitar sore hari keadaan masih terang.

- Bahwa setelah itu terdakwa kembali ke rumah menyimpan sabit/egrek yang digunakan untuk menganiaya Korban lalu pergi ke Polsek Luwuk menggunakan sepeda motor guna melaporkan kejadian ini. Pada saat terdakwa tiba di Polsek Luwuk dan melaporkan kejadian tersebut, Korban ditemukan tergeletak dengan posisi tubuh tertelungkup di pinggir jalan dalam keadaan sudah meninggal dunia bertempat di Jl. Sungai Musi, Kel. Soho, Kec. Luwuk, Kab. Banggai. Terdakwa dan para saksi mendapatkan informasi meninggalnya Korban melalui foto yang beredar. Selanjutnya terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut, dan Korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Banggai untuk dilakukan penanganan medis.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ANWAR MAMBUHU Alias TONI mengakibatkan Korban MOH. NURDIANTO K MAMBUHU Alias ANTO meninggal dunia sebagaimana dituangkan dalam *Visum Et Repertum* (Jenazah) dari Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal UPT Rumah Sakit Umum Daerah Banggai Nomor: KF 24.005 tanggal 14 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Asrawati Azis, Sp.FM. selaku Dokter Pemeriksa. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap jasad MOH. NURDIANTO K MAMBUHU Alias ANTO diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:
 1. Jenazah laki-laki, usia tiga puluh tahun, tinggi badan kurang lebih seratus enam puluh sentimeter, berat badan kurang lebih enam puluh kilogram, kulit sawo matang, status gizi cukup.
 2. Pada pemeriksaan luar ditemukan:
 - a. Warna putih pucat pada wajah, pada bibir, pada kuku jari-jari tangan kanan dan kiri.
 - b. Kaku mayat belum lengkap dan lebam mayat belum menetap.
 - c. Luka lecet pada dada kiri dan pada jari pertama (jari jempol) tangan kanan akibat kekerasan tumpul.
 - d. Luka bacok pada punggung kiri dan pada lengan tangan atas sisi luar akibat kekerasan tajam.
 3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan secara pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi). Namun kekerasan tajam

Hal. 9 dari 39 Hal. Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Lwk



pada punggung kiri seperti tersebut diatas dapat menimbulkan kematian.

- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, 1 (satu) buah kaos warna kuning, 1 (satu) buah kopiah warna hitam, dan 1 (satu) buah sabit/egrek panen sawit terhadap diri terdakwa ANWAR MAMBUHU Alias TONI. Dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau gagang besi, 1 (satu) buah pisau gagang plastik warna merah, 1 (satu) buah sarung pisau plastik warna merah, 1 (satu) buah jaket warna merah abu-abu, 1 (satu) buah jaket warna biru, 1 (satu) buah celana boxer warna orange, 1 (satu) buah helm warna abu-abu, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam, 1 (satu) buah baju kaos warna biru dongker, 1 (satu) pasang sepatu warna hitam putih, dan 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam terhadap diri Korban MOH. NURDIANTO K MAMBUHU Alias ANTO.
- Bahwa Korban MOH. NURDIANTO K MAMBUHU Alias ANTO dinyatakan meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 pukul 18.00 Wita di Rumah Sakit Umum Luwuk yang disebabkan akibat luka pendarahan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/26/KLP-PEM/2024 tanggal 24 Juli 2024 yang dikeluarkan dari Kelurahan Kilongan Permai, Kecamatan Luwuk Utara, Pemerintah Kabupaten Banggai, yang ditandatangani oleh Abd. Gafur Usman, SE. selaku Plt. Lurah Kilongan Permai.

-----Perbuatan Terdakwa ANWAR MAMBUHU Alias TONI melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dimaz Azariansyah Mambuhu Alias Dimas, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang menjadi Korban adalah Almarhum Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto sedangkan yang melakukan pembunuhan adalah Terdakwa Anwar Mambuhu Alias Toni;
 - Bahwa terhadap Almarhum Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto sebagai paman Anak Saksi dan Anak Saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengannya;

Hal. 10 dari 39 Hal. Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Anak Saksi mengenal Terdakwa Anwar Mambuhu Alias Toni, merupakan orang tua Anak Saksi, yakni ayah kandung Anak Saksi, dan Anak Saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa yang Anak Saksi ketahui bahwa saat itu Terdakwa Anwar Mambuhu Alias Toni yang merupakan ayah Anak Saksi sempat berkelahi dengan saudara Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto yang merupakan paman Anak Saksi dengan menggunakan barang tajam;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui luka yang diderita oleh Korban, namun Anak Saksi mendengar cerita dari masyarakat bahwa Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto ditemukan di pinggir jalan tidak jauh dari tempat perkelahian antara Korban dan Terdakwa Anwar Mambuhu Alias Toni;
- Bahwa yang Anak Saksi ketahui bahwa yang menyebabkan luka dibagian tubuh Korban Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto adalah luka iris/ terpotong dari benda tajam jenis sabit;
- Bahwa Anak Saksi tidak terlalu mengetahui kronologisnya namun saat itu Anak Saksi baru pulang dari main bola dengan teman Anak Saksi yakni saudara Angga, kemudian sebelum Anak Saksi melintasi jembatan Soho, kemudian berhenti Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto disamping Anak Saksi sambil membawa motor dan berkata: "Ngana bajingan disini" sambil saat itu Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto mengeluarkan pisau yang diselipkan di badannya yang saat itu dipegang dengan tangan kanan, karena Anak Saksi takut Anak Saksi langsung lari, dan sempat Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto akan mengejar Anak Saksi, namun karena Anak Saksi lari, ia tidak jadi mengejar Anak Saksi, dan langsung kembali ke motor yang dibawanya dan langsung membawa motor ke arah jalan, kemudian Anak Saksi pulang ke rumah yang tidak jauh dari tempat tersebut sekitar 50 Meter, pada saat di pentras rumah Anak Saksi bertemu dengan kakak Anak Saksi yang bernama saudara Aldo, dan kakek Anak Saksi yang bernama saudara Aman, kemudian Anak Saksi berkata kepada kakek Anak Saksi: "Saya didusnya Anto pake pisau", kemudian kakek Anak Saksi berkata: "Baru dia so kamana?", dan Anak Saksi jawab: "Tau kamana", dan saat itu kakek Anak Saksi sudah pulang ke rumahnya yang berjarak 10 Meter, tidak lama kemudian datang Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto dengan mengendarai sepeda motor dan berhenti di depan rumah Anak Saksi, kemudian turun dari motor, dan pegang pisau daging di

Hal. 11 dari 39 Hal. Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Lwk



tangan kanan, dan mengambil lagi pisau dapur yang diselipkan di pinggang Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto, dan langsung menuju Anak Saksi dan berkata: "Sini kamu" yang mana saat itu jarak Anak Saksi dan Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto sekitar 3 Meter, dan Anak Saksi langsung mundur-mundur kebelakang, dan sempat ditahan oleh kakek Anak Saksi yakni saudara Aman, yang saat itu berkata "Sudah Saja, Sudah", namun saat itu Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto tetap mengamuk, kemudian orang tua Anak Saksi yakni Terdakwa Anwar Mambuhu Alias Toni keluar dari dalam rumah, namun saat itu Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto akan mengejar Terdakwa Anwar Mambuhu Alias Toni ke dalam rumah, namun tidak jadi karena Terdakwa Anwar Mambuhu Alias Toni langsung masuk kembali ke dalam rumah, tidak lama kemudian Terdakwa Anwar Mambuhu Alias Toni keluar dari rumah dengan membawa sabit yang dipegang dengan tangan kanan, dan langsung mengejar kembali Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto, sampai di jalan raya, kemudian Anak Saksi melihat Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto dan Terdakwa Anwar Mambuhu Alias Toni berkelahi dengan menggunakan barang tajam yang masing masing mereka berdua pegang, kemudian datang Kamran Mambuhu Alias Aman untuk melerai tiba-tiba Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto mengayunkan pisau daging yang dipegang tangan kanan dan langsung mengarah ke Terdakwa Anwar Mambuhu Alias Toni dan saat mengenai jari tangan kanan, kemudian dibalas oleh Terdakwa Anwar Mambuhu Alias Toni dengan pengayunkan sabit yang dipegang dengan tangan kanan dan mengarahkan ke bagian badan belakang Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto, setelah itu Anak Saksi melihat Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto langsung lari menuju jalan, kemudian Terdakwa Anwar Mambuhu Alias Toni langsung ditahan oleh warga yang sudah ada di tempat tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa Anwar Mambuhu Alias Toni pulang ke rumah dan pergi ke Polsek Luwuk untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahuinya namun saat itu Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto mencari Anak Saksi dengan membawa pisau daging yang dipegangnya, sehingga Anak Saksi menjadi takut;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui namun saat itu banyak orang yang sempat melihat kejadian saat mereka berdua berkelahi;

Hal. 12 dari 39 Hal. Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Lwk



- Bahwa Anak Saksi kenal dengan barang bukti yakni 1 (satu) buah sabit yang dipegang oleh Terdakwa Anwar Mambuhu Alias Toni dengan tangan kanan, 1 (satu) buah baju kaos warna kuning yang pakai oleh Terdakwa Anwar Mambuhu Alias Toni pada saat kejadian, satu buah celana pendek warna hitam yang pakai oleh Terdakwa Anwar Mambuhu Alias Toni, 1 buah topi shalat warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa Anwar Mambuhu Alias Toni, 1 (satu) buah jaket warna merah dan abu-abu, 1 (satu) buah helm, sepatu 1 (satu) pasang bersama kaos kaki, 1 (satu) buah celana panjang yang saat itu dipakai oleh Korban Almarhum Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto yang 1 (satu) buah pisau daging terbuat dari besi dan hulunya terbuat dari besi, 1 (satu) buah pisau terbuat dari besi, hulunya terbuat dari plastik warna merah dan sarungnya terbuat dari plastik warna merah yang dipakai oleh Korban saat berkelahi dengan Terdakwa Anwar Mambuhu Alias Toni.
- Bahwa pada saat kejadian perkelahian tersebut masih dalam keadaan terang.
- Bahwa setahu Anak Saksi persoalan ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan, karena Terdakwa Anwar Mambuhu Alias Toni merupakan orang tua kandung Anak Saksi dan Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto merupakan paman Anak Saksi;
- Bahwa yang Anak Saksi lihat saat itu ada di tempat kejadian adalah Saudara Kamran Mambuhu, Saudara Sukardi Alias Uplit, dan Saudara Acim;

Atas keterangan yang diberikan oleh Anak Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Abdul Madjid Mambuhu Alias Dona, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya yaitu pada terjadi di jalan umum Kelurahan Soho Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai pada hari pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 WITA tersebut Saksi melihatnya;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa Anwar Mambuhu Alias Toni sedangkan yang menjadi Korban adalah Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto;
- Bahwa terhadap saudara Kamhar Mambuhu, Terdakwa Anwar Mambuhu Alias Toni serta Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto Saksi mengenal mereka karena saudara Kamhar Mambuhu, adalah paman Saksi dan Terdakwa Anwar Mambuhu Alias Toni adalah adik kandung

Hal. 13 dari 39 Hal. Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, serta Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto adalah sepupu Saksi namun Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan mereka;

- Bahwa cara Saksi mengetahui bahwa Terdakwa Anwar Mambuhu Alias Toni yang melakukan penganiayaan terhadap Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto karena Saksi melihat langsung dan berada di tempat kejadian.
- Bahwa setahu Saksi cara Terdakwa Anwar Mambuhu Alias Toni melakukan penganiayaan kepada Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto yaitu dengan menggunakan senjata tajam jenis sabit yang biasa digunakan untuk memanen buah sawit sedangkan untuk Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto pada saat itu juga menggunakan senjata tajam jenis parang dan pada saat itu saling mengayunkan senjata tajam masing-masing karena pada saat itu saling berhadapan;
- Bahwa yang Saksi lihat saat itu Terdakwa Anwar Mambuhu Alias Toni menggunakan senjata tajam Jenis sabit yang biasa digunakan untuk memanen buah sawit sedangkan Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto menggunakan senjata tajam jenis parang;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 WITA, saat itu Saksi baru tiba di rumah dan kemudian bercerita anak dari Terdakwa Anwar Mambuhu Alias Toni dan tidak lama kemudian datang Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto dengan mengendarai sepeda motor dan setelah turun langsung mengeluarkan senjata tajam jenis parang dari balik bajunya dan mengatakan: "Mana kak Toni?", setelah itu ayah Saksi keluar dari dalam rumah dan mencoba menenangkan Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto, namun pada Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto pada saat itu tetap mengayunkan parang yang ia pegang secara membabi buta, dan tidak lama berselang Terdakwa Anwar Mambuhu Alias Toni datang dengan membawa senjata tajam jenis sabit yang biasa digunakan untuk memanen buah sawit dan langsung menghadapi Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto, sehingga terjadi perkelahian dengan menggunakan senjata tajam dan setelah itu Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto langsung melarikan diri karena pada saat itu sudah banyak massa yang datang sehingga saksi tidak mengetahui yang terjadi selanjutnya;

Hal. 14 dari 39 Hal. Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui terhadap Terdakwa Anwar Mambuhu Alias Toni tidak dalam pengaruh minuman beralkohol karena pada saat itu Terdakwa Terdakwa Anwar Mambuhu Alias Toni baru habis sholat sedangkan Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto Saksi juga tidak mengetahuinya kalo dalam pengaruh minuman keras;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi alasan sehingganya Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto dianiaya oleh Terdakwa Anwar Mambuhu Alias Toni;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa Anwar Mambuhu Alias Toni dan Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto saling mengayunkan senjata tajam pada saat itu namun yang Saksi ketahui Terdakwa Anwar Mambuhu Alias Toni mengalami luka sobek di bagian jari kanan dan Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto Saksi ketahui sudah ditemukan meninggal dunia dan tergeletak di pinggir jalan sekitar 500 Meter dari tempat kejadian perkelahian dari foto-foto yang beredar;
- Bahwa pada saat kejadian perkelahian tersebut masih dalam keadan terang.
- Bahwa yang Saksi ketahui saat itu Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto ditemukan di pinggir jalan oleh masyarakat yang lewat dalam keadaan meninggal melalui foto yang beredar;
- Bahwa yang Saksi lihat saat itu ada di tempat kejadian adalah Saudara Kamran Mambuhu, Saudara Sukardi Alias Uplit, Saudara Acim, dan Saudara Diman Axariansyah Mambuhu Alias Dimas;

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. Sukardi Alias Uplit, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan yang terjadi di jalan umum Kelurahan Soho, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai pada hari pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 WITA, pada saat itu saksi tidak melihat secara langsung, karena saat itu Saksi pulang ke rumah untuk sholat Ashar;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa Anwar Mambuhu Alias Toni sedangkan yang menjadi Korban adalah Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto;

Hal. 15 dari 39 Hal. Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Saudara Kamhar Mambuhu, Saksi kenal merupakan orang tua dari Korban sedangkan untuk Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto kenal sebagai teman Saksi dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya, sedangkan untuk Terdakwa Anwar Mambuhu Alias Toni, saksi kenal sebagai teman, sekaligus tinggal Soho juga, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa untuk bagaimana caranya Saksi tidak mengetahuinya namun dari cerita yang Saksi dengar bahwa mereka berdua sempat berkelahi, dengan menggunakan benda tajam saat itu;
- Bahwa dari cerita yang Saksi dengar dari warga bahwa cara Terdakwa Anwar Mambuhu Alias Toni melakukan penganiayaan kepada Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto yaitu dengan menggunakan senjata tajam Jenis sabit yang biasa digunakan untuk memanen buah sawit sedangkan untuk Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto pada saat itu juga menggunakan senjata tajam jenis parang dan pada saat itu saling mengayunkan senjata tajam masing-masing karena pada saat itu saling berhadapan;
- Bahwa yang Saksi dengar cerita bahwa saat itu Terdakwa Anwar Mambuhu Alias Toni menggunakan senjata tajam Jenis sabit yang biasa digunakan untuk memanen buah sawit sedangkan Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto menggunakan senjata tajam jenis parang;
- Bahwa kronologisnya pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 WITA, saat itu Saksi bersama- sama dengan Terdakwa Anwar Mambuhu Alias Toni sambil duduk berbincang bincang, tiba-tiba Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto ribut dengan orang tuanya, di rumahnya yang tidak jauh dengan tempat kami, kemudian Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto keluar dari rumah, sambil merubuhkan drum pembatasan pertigaan jalan, namun saat itu kami tidak hiraukan karena kami mengetahui memang begitu sifat dari Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto dan kami tidak mau cari masalah dengannya, sehingga kami membiarkannya, tidak lama kemudian Saksi pulang ke rumah untuk sholat ashar, kemudian setelah selesai shalat Saksi berada di rumah Saksi tidak lama kemudian Saksi mendengar suara ribut di luar rumah, yang saat itu Saksi mendengar suara ribut dari jalan, karena Saksi mendengar suara ribut semakin ramai, Saksi keluar

Hal. 16 dari 39 Hal. Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari rumah Saksi, yang saat itu jarak rumah Saksi dengan tempat kejadian sekitar 40 Meter, dan Saksi sudah melihat banyak orang yang berkumpul di jalan, dan Saksi langsung melihat kejadian, dan saat itu sudah selesai kejadian Saksi hanya melihat oleh Terdakwa Anwar Mambuhu Alias Toni pergi ke Polsek untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa yang Saksi ketahui saat itu Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto ditemukan di pinggir jalan oleh masyarakat yang lewat dalam keadaan meninggal melalui foto yang beredar;
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah baju kaos warna kuning yang pakai oleh Terdakwa Anwar Mambuhu Alias Toni, satu buah celana pendek warna hitam yang pakai oleh Terdakwa Anwar Mambuhu Alias Toni, 1 (satu) buah topi sflat warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa Anwar Mambuhu Alias Toni, saat kejadian perkelahian tersebut masih dalam keadaan terang;

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

4. Kamran Mambuhu Alias Aman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan yang terjadi di jalan umum Kelurahan Soho, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai pada hari pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 WITA tersebut karena Saksi yang saat itu menahan Korban, dan Terdakwa pada saat berkelahi;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa Anwar Mambuhu Alias Toni sedangkan yang menjadi Korban adalah Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto;
- Bahwa terhadap saudara Kamhar Mambuhu pelapor Saksi kenal merupakan adik kandung saksi dan Terdakwa Anwar Mambuhu Alias Toni dan Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto saksi mengenal mereka karena Terdakwa Anwar Mambuhu Alias Toni adalah anak kandung saksi serta Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto adalah keponakan saksi namun saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan mereka;
- Bahwa cara Saksi mengetahui bahwa Terdakwa Anwar Mambuhu Alias Toni yang melakukan penganiayaan terhadap Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto karena Saksi melihat langsung dan berada di tempat kejadian;

Hal. 17 dari 39 Hal. Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi cara Terdakwa Anwar Mambuhu Alias Toni melakukan penganiayaan kepada Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto yaitu dengan menggunakan senjata tajam jenis sabit yang biasa digunakan untuk memanen buah sawit sedangkan untuk Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto pada saat itu juga menggunakan senjata tajam jenis parang dan pada saat itu saling mengayunkan senjata tajam masing-masing karena pada saat itu saling berhadapan;
- Bahwa yang Saksi lihat saat itu Terdakwa Anwar Mambuhu Alias Toni menggunakan senjata tajam jenis sabit yang biasa digunakan untuk memanen buah sawit sedangkan Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto menggunakan senjata tajam jenis parang;
- Bahwa kronologisnya yaitu pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024, saat itu saksi berada di rumah adik saksi yang merupakan juga dari saudara Ru'ian Mambuhu dan tidak lama kemudian datang Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto dengan mengendarai sepeda motor dan membongkar drum pembatas jalan yang ada di jalan umum dan setelah itu Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto langsung meninggalkan tempat tersebut dan berselang sekitar setengah jam Saksi melihat Terdakwa Anwar Mambuhu Alias Toni dan Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto saling berhadap sambil memegang parang, Saksi melihat Terdakwa Anwar Mambuhu Alias Toni memegang parang jenis sabit, dan Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto tangan kanan memegang parang dan tangan kiri memegang pisau dapur. Karena melihat hal tersebut, Saksi langsung meleraikan hal tersebut dan berdiri di tengah mereka berdua, untuk menjadi tameng agar mereka berdua tidak berkelahi, pelaku saudara Terdakwa Anwar Mambuhu Alias Toni berkata: "Keluar papa jangan b pe", dan Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto berkata: "B sorong papa tua", kemudian Saksi berkata: "Jangan kamu bakalalae", namun mereka berdua sudah saling menyerang satu satu lain, karena Saksi sudah tidak mampu menahan kereka berdua Saksi sempat terjatuh, Saksi sudah tidak sempat melihat pada saat mereka berdua berkelahi, maupun pada saat Korban lari dari tempat tersebut, karena Saksi juga terluka pada saat Saksi terjatuh tersebut, dan saat itu sudah banyak orang yang berkumpul di tempat tersebut, setelah itu Saksi langsung ke rumah karena saat itu Saksi sudah merasa pusing untuk beristirahat;

Hal. 18 dari 39 Hal. Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa Anwar Mambuhu Alias Toni tidak dalam pengaruh minuman beralkohol karena pada saat itu Terdakwa Anwar Mambuhu Alias Toni baru habis sholat sedangkan Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto Saksi juga tidak mengetahuinya kalo dalam pengaruh minuman keras;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi alasan sehingganya Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto dianiaya oleh Terdakwa Anwar Mambuhu Alias Toni;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa Anwar Mambuhu Alias Toni dan Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto saling mengayunkan senjata tajam, Saksi baru mengetahui jika Korban meninggal pada saat sudah Korban sudah berada di rumah sakit;
- Bahwa pada saat kejadian perkelahiran tersebut masih dalam keadaan terang;
- Bahwa yang Saksi ketahui saat itu Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto ditemukan di pinggir jalan oleh masyarakat yang lewat dalam keadaan meninggal melalui foto yang beredar;

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

5. Kamhar Mambuhu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan yang terjadi di jalan umum Kelurahan Soho, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai pada hari pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 WITA tersebut Saksi melihatnya namun dari jarak jauh karena pada saat itu Saksi sudah takut dan panik;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa Anwar Mambuhu Alias Toni sedangkan yang menjadi Korban adalah Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto;
- Bahwa terhadap Terdakwa Anwar Mambuhu Alias Toni dan Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto, Saksi mengenal mereka karena Terdakwa Anwar Mambuhu Alias Toni adalah ponakan Saksi serta Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto adalah anak kandung Saksi namun Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan mereka;
- Bahwa cara Saksi mengetahui bahwa Terdakwa Anwar Mambuhu Alias Toni yang melakukan penganiayaan terhadap Korban Moh. Nurdianto K

Hal. 19 dari 39 Hal. Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Lwk



Mambuhu Alias Anto karena Saksi melihat langsung dan berada di tempat kejadian;

- Bahwa cara Terdakwa Anwar Mambuhu Alias Toni melakukan penganiayaan kepada Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto yaitu dengan menggunakan senjata tajam jenis sabit yang biasa digunakan untuk memanen buah sawit sedangkan untuk Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto pada saat itu juga menggunakan senjata tajam jenis parang dan pada saat itu saling mengayunkan senjata tajam masing-masing karena pada saat itu saling berhadapan;
- Bahwa yang Saksi lihat saat itu Terdakwa Anwar Mambuhu Alias Toni menggunakan senjata tajam Jenis sabit yang biasa digunakan untuk memanen buah sawit sedangkan Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto menggunakan senjata tajam jenis parang;
- Bahwa kronologisnya pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024, saat itu Saksi berada di rumah adik Saksi yang merupakan juga ayah dari Terdakwa Anwar Mambuhu Alias Toni dan tidak lama kemudian datang Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto dengan mengendarai sepeda motor dan membongkar drum pembatas jalan yang ada di jalan umum dan setelah itu Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto langsung meninggalkan tempat tersebut dan berselang sekitar stengah jam kemudian Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto kemudian mengejar anak dari Terdakwa Anwar Mambuhu Alias Toni menggunakan parang namun Saksi tidal sempat keluar dan pada saat Saksi datang lagi Saksi melihat dalam rumah dan mencoba menenangkan Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto namun pada Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto pada saat itu Terdakwa Anwar Mambuhu Alias Toni sudah berkelahi dengan Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto dengan menggunakan senjata tajam masing-masing dan setelah itu Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto langsung melarikan diri karena pada saat itu sudah banyak massa yang datang sehingga Saksi tidak mengetahui yang terjadi selanjutnya;
- Bahwa yang Saksi ketahui terhadap Terdakwa Anwar Mambuhu Alias Toni tidak dalam pengaruh minuman beralkohol karena pada saat itu Terdakwa Anwar Mambuhu Alias Toni baru habis sholat sedangkan Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto Saksi juga tidak mengetahuinya kalo dalam pengaruh minuman keras;

Hal. 20 dari 39 Hal. Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi alasan sehingganya Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto dianiaya oleh Terdakwa Anwar Mambuhu Alias Toni;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa Anwar Mambuhu Alias Toni dan Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto saling mengayunkan senjata tajam pada saat itu namun yang Saksi ketahui Terdakwa Anwar Mambuhu Alias Toni mengalami luka sobek di bagian jari kanan dan Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto Saksi ketahui sudah ditemukan meninggal dunia dan tergeletak di pinggir jalan sekitar 200 Meter dari tempat kejadian perkelahian karena Saksi diberitahukan orang yang mengetahuinya;
- Bahwa pada saat kejadian perkelahian tersebut masih dalam keadaan terang;
- Bahwa yang Saksi ketahui saat itu Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto ditemukan di pinggir jalan oleh masyarakat yang lewat dalam keadaan meninggal melalui foto yang beredar;
- Bahwa yang Saksi lihat saat itu ada di tempat kejadian adalah Saudara Kamran Mambuhu;

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah menghadirkan saksi yang meringankan sebagai berikut:

1. Siti Ansia, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya merupakan istri dari terdakwa Anwar Mambuhu Alias Toni;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.
- Bahwa Terdakwa masih ada tanggungan anak anaknya yang perlu dibiayai
- Bahwa setahu saya kondisi hubungan keluarga terdakwa dan Korban masih baik, mengingat juga terdapat surat kesepakatan bersama;
- Bahwa setahu saya Korban memang sering mabuk mabukan, sering membuat onar di lingkungan tempat tinggal, sering mengancam orang sekitar juga.
- Bahwa Korban datang ke rumah orangtua nya dan sering minta uang dan jika tidak diberikan Korban mengamuk;
- Bahwa Korban tinggal di Kilongan tetapi sering datang kerumah neneknya;
- Bahwa pada saat kejadian saya tidak berada di rumah;

Hal. 21 dari 39 Hal. Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya tidak tahu kenapa Anak saya dikejar oleh Korban;
Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan Ahli di persidangan sebagai berikut:

1. dr. Asrawati Azis, Sp.FM seorang Dokter Ahli Forensik di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya selaku penanggung jawab pada Instalansi Kedokteran Forensi dan Medikolegal RSUD Kabupaten Banggai dengan tugas melakukan pemeriksaan terhadap luka-luka Korban kasus tindak pidana baik Korban hidup maupun Korban mati;
- Bahwa setahu saya kejadian tindak pidana kejahatan terhadap nyawa seseorang atau penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di jalan umum di Kelurahan Soho, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai;
- Bahwa Saya selaku ketua tim medis dari RSUD Luwuk yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan luar jenazah / Visum Et Repertum jenazah (Korban meninggal dunia/jenazah) atas nama Moh Nurdianto K Mambuhu Alias Anto (Almarhum) atas permintaan dari penyidik Polres Banggai nomor surat: VER/166/VII/2024 Tanggal 14 Juli 2024 perihal permintaan Visum Et Repertum. Kegiatan pemeriksaan luar jenazah / Visum Et Repertum jenazah (Korban meninggal dunia/jenazah) atas nama Moh Nurdianto K Mambuhu Alias Anto (almarhum) dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 mulai pukul 19.00 Wita di Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal unit kamar jenazah Rumah Sakit Daerah Kabupaten Banggai;
- Bahwa pada saat Korban masuk sudah dalam keadaan jenazah atau meninggal dunia;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan luar jenazah / Visum Et Repertum jenazah (Korban meninggal dunia/jenazah) atas nama Moh Nurdianto K Mambuhu Alias Anto (almarhum) ahli menganalisa dan membuat kesimpulan sebagai berikut:
 - Jenazah laki-laki, usia tiga puluh tahun, tinggi badan kurang lebih seratus enam puluh sentimeter, berat badan kurang lebih enam puluh kilogram, kulit sawo matang, status gizi cukup;
 - Pada pemeriksaan luar ditemukan:

Hal. 22 dari 39 Hal. Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Warna putih pucat pada wajah, pada bibir, pada kuku jari-jari tangan kanan dan kiri.
 - Kaku mayat belum lengkap dan lebam mayat belum menetap.
 - Luka lecet pada dada kiri dan pada jari pertama (jari jempol) tangan kanan akibat kekerasan tumpul.
 - Luka bacok pada punggung kiri dan pada lengan tangan atas sisi luar akibat kekerasan tajam.
 - Bahwa Penyebab luka kekerasan yang dialami Korban diakibatkan oleh benda bermata tajam;
 - Bahwa Sebab kematian tidak dapat dipastikan karena tidak dilakukan otopsi, tapi luka bacok pada punggung kiri Korban dapat berisiko mengakibatkan kematian karena luka tersebut juga mengenai rongga dada sehingga dapat menyebabkan darah masuk ke dalam rongga dada dan menyebabkan paru-paru terendam darah, yang mana terendam udara saja dapat mengakibatkan kematian, apalagi jika terendam darah;
 - Bahwa oleh karena tidak dilakukan otopsi penyebab kematian tidak dapat dipastikan, namun menurut pandangan Ahli 99% luka yang diderita oleh Korban dapat menyebabkan kematian;
 - Bahwa kondisi Korban terdapat trauma thorax pada Korban dan harus secepat mungkin dilakukan tindakan tidak bisa menunggu lama, darah yang menggumpal harus segera dikeluarkan, selain itu juga tampak adanya patah tulang, dan terlihat ada luka yang terbuka lebar sehingga jika tidak ditangani segera sudah pasti menyebabkan kematian;
 - Bahwa tahapan otopsi harus ada persetujuan dari keluarga Korban, namun pada saat itu keluarga Korban menolak untuk dilakukan otopsi karena menyatakan permasalahannya hanya sebatas keluarga;
 - Bahwa Saya tidak mengetahui apakah ada organ vital yang kena mengingat tidak dilakukan otopsi;
 - Bahwa melihat sekilas luka luar pada diri Korban tindakan yang harus dilakukan adalah operasi karena banyaknya darah di rongga dada merupakan serangan yang fatal dan dapat menyebabkan kematian;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

1. Surat *Visum et Repertum* No. KF 24.005 tanggal 14 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ASRAWATI AZIS, Sp.FM selaku dokter pemeriksa di UPT Rumah Sakit Umum Daerah Instalansi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Kab. Banggai, dilakukan pemeriksaan

Hal. 23 dari 39 Hal. Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Korban MOH. NURDIANTO K MAMBUHU Alias ANTO dengan hasil pemeriksaan fisik:

1. Jenazah laki-laki, usia tiga puluh tahun, tinggi badan kurang lebih seratus enam puluh sentimeter, berat badan kurang lebih enam puluh kilogram, kulit sawo matang, status gizi cukup.
 2. Pada pemeriksaan luar ditemukan:
 - e. Warna putih pucat pada wajah, pada bibir, pada kuku jari-jari tangan kanan dan kiri.
 - a. Kaku mayat belum lengkap dan lebam mayat belum menetap.
 - b. Luka lecet pada dada kiri dan pada jari pertama (jari jempol) tangan kanan akibat kekerasan tumpul.
 - c. Luka bacok pada punggung kiri dan pada lengan tangan atas sisi luar akibat kekerasan tajam.
 3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan secara pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi). Namun kekerasan tajam pada punggung kiri seperti tersebut diatas dapat menimbulkan kematian.
2. Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/26/KLP-PEM/2024 tanggal 24 Juli 2024 yang dikeluarkan dari Kelurahan Kilongan Permai, Kecamatan Luwuk Utara, Pemerintah Kabupaten Banggai, yang ditanda tangani oleh Abd. Gafur Usman, SE. selaku Plt. Lurah Kilongan Permai menyatakan Korban MOH. NURDIANTO K MAMBUHU Alias ANTO dinyatakan meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 pukul 18.00 Wita di Rumah Sakit Umum Luwuk yang disebabkan akibat luka pendarahan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) baju kaos warna kuning;
- 1 (satu) buah kopiah warna hitam;
- 1 (satu) buah sabit panen sawit;
- 1 (satu) buah pisau gagang besi;
- 1 (satu) buah pisau gagang plastik warna merah;
- 1 (satu) buah sarung pisau plastik warna merah;
- 1 (satu) buah jaket warna merah abu-abu;
- 1 (satu) buah jaket warna biru;
- 1 (satu) buah celana boxer warna orange;

Hal. 24 dari 39 Hal. Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah helm warna abu-abu;
- 1 (satu) buah celana jeans Panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah baju kaos warna biru dongker;
- 1 pasang sepatu warna hitam putih;
- 1 pasang kaos kaki warna hitam.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang yang Terdakwa lakukan sedangkan yang menjadi Korban dalam tindak pidana tersebut adalah Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan yang menyebabkan matinya Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto adalah pada sekitar pukul 17.50 WITA, bertempat di Jl. Sungai Asahan, Kelurahan Soho, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap orang yang menyebabkan matinya Korban adalah saat itu Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa sedang duduk duduk bersama dengan anak Terdakwa yang bernama saudara Fitra dan Saudara Sukardi Alias Uplit, kemudian Terdakwa mendengar suara drum pembatasan jalan yang berada di depan rumah Terdakwa dan Terdakwa melihat Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto menjatuhkan drum tersebut, dan saat itu kami membiarkan hal tersebut karena kami berpikir Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto sedang mabuk miras, dan Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto diamankan oleh orang tuanya yang bernama Kamhar Mambuhu agar tidak ribut lagi, sekitar 5 menit kemudian terdengar lagi suara keributan di rumah nenek Terdakwa yang berjarak 5 Meter dari rumah Terdakwa, dan Terdakwa mendengar suara ribut antara Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto dan orang tua Terdakwa, yang bernama Kamhar Mambuhu, karena Terdakwa mendengar suara orang tua Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung pergi ke rumah nenek Terdakwa tersebut agar membiarkan Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto karena jika Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto minum miras ia seringkali membuat keributan di kompleks Terdakwa, sampai di rumah nenek Terdakwa, Terdakwa

Hal. 25 dari 39 Hal. Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Lwk



berkata kepada orang tua: “Kase biar saja dia Itu memang bagitu dia Itu”, dan hampir terjadi keributan antara Terdakwa dan Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto, namun saat itu Terdakwa ditahan oleh orang tua Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang ke rumah untuk shalat ashar karena saat itu Terdakwa sudah terlambat sholat ashar, sehingga Terdakwa mandi terlebih dahulu, kemudian Terdakwa melaksanakan sholat ashar pada saat rakaat ketiga, Terdakwa sempat mendengar suara anak Terdakwa yang bernama Anak Saksi Dimas Azariansyah Mambuhu Alias Dimas berkata “Saya dikejutnya om anto pake piso”, langsung tiba-tiba Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto datang di depan rumah mencari anak Terdakwa yang bernama anak Dimas Azariansyah Mambuhu Alias Dimas, kemudian setelah selesai sholat, Terdakwa langsung cepat-cepat keluar rumah, kemudian Terdakwa melihat anak Terdakwa yang bernama anak Dimas Azariansyah Mambuhu Alias Dimas yang berdiri disamping rumah, sekitar 5 Meter, kemudian kakak Terdakwa yang bernama Saudara Abdul Madjid Mambuhu Alias Dona jaraknya 4 Meter yang saat itu sedang menahan Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto yang ingin menemui anak Terdakwa sambil memegang pisau dengan tangan kanan, karena Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto melihat Terdakwa yang berdiri di depan pintu, kemudian Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto langsung mengejar Terdakwa dan Terdakwa langsung masuk di dalam rumah untuk mengambil sabit yang berada di dalam rumah, yang saat itu Terdakwa pegang dengan tangan kanan. Kemudian Terdakwa langsung keluar lagi dengan membawa sabit yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan, kemudian Terdakwa langsung mengejar kembali Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto dan saat itu Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto juga lari yang saat itu berjarak 2 Meter, namun Terdakwa langsung ditahan oleh orang tua, dan berkata: “Toni Jangan Toni Jangan”, karena melihat Terdakwa ditahan oleh orang tua Terdakwa, Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto berhenti kemudian langsung kembali lagi dan mengayunkan pisau yang ia pegang, sehingga Terdakwa mundur-mundur, untuk menghindari bersama dengan orang tua Terdakwa Kamran Mambuhu yang masih menahan Terdakwa. Kemudian Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto mengayunkan lagi pisau kedua kalinya, dan Terdakwa sempat menangkis dengan tangan kanan Terdakwa sehingga jari tengah Terdakwa terluka

Hal. 26 dari 39 Hal. Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Lwk



akibat ayunan pisau yang diarahkan oleh Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto kepada Terdakwa, dan sudah banyak orang yang saat itu menghentikan Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto agar tidak melakukan keributan, sehingga Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto terjatuh, sehingga Terdakwa langsung mengayunkan sabit yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan dan Terdakwa arahkan ke badan belakang Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto sehingga mengenai badan belakang sebelah kiri, sebanyak satu kali, kemudian Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto berdiri langsung lari, ke arah jalan bagian kodim, dan Terdakwa masih ditahan orang tua Terdakwa dan warga lainnya, sehingga orang tua Terdakwa dan warga langsung menyarankan Terdakwa agar ke polsek untuk mengamankan diri dan melaporkan karena takutnya Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto akan kembali melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan menyimpan sabit dibelakang pintu kemudian Terdakwa mengambil motor Terdakwa dan pergi ke Polsek untuk melaporkan kejadian tersebut. Setelah sampai di Polsek Terdakwa langsung melaporkan kejadian tersebut tidak lama kemudian Terdakwa mendengar jika Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto di temukan di pinggir jalan arah ke kodim tergeletak di pinggir jalan sudah tidak bernyawa, kemudian Terdakwa langsung diamankan di Polsek karena saat itu Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto sudah meninggal dunia, tidak lama kemudian Terdakwa langsung dibawa ke Polres untuk diamankan dan pemeriksaan lebih lanjut lagi;

- Bahwa awalnya Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto mencari anak Terdakwa yang bernama anak Anak Dimas Azariansyah Mambuhu Alias Dimas yang saat itu Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto memegang pisau masih terpengaruh miras, dan seringkali jika Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto mabuk miras ia sering kali membuat keributan dan lepas kendali;
- Bahwa setelah sampai di Polsek Terdakwa langsung melaporkan kejadian tersebut tidak lama kemudian Terdakwa mendengar jika Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto ditemukan di pinggir jalan arah ke kodim tergeletak di pinggir jalan sudah tidak bernyawa, kemudian Terdakwa langsung diamankan di Polsek karena saat itu Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto sudah meninggal dunia, tidak lama

Hal. 27 dari 39 Hal. Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa langsung dibawa ke Polres untuk diamankan dan pemeriksaan lebih lanjut lagi;

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa/ mengambil sabit karena saat itu Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto juga memegang pisau dengan tujuan mencari anak terdakwa yang bernama anak Dimas Azariansyah Mambuhu Alias Dimas, dan Terdakwa tidak mengetahui masalah apa sehingga ia datang membawa pisau mencari anak Terdakwa tersebut, setelah melihat Terdakwa, Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto langsung mengejar Terdakwa, sehingga Terdakwa masuk kembali ke dalam rumah, dan langsung mengambil sabit, dan Terdakwa mengambil sabit tersebut untuk berjaga jaga saja, tidak ada niat untuk melakukan penganiayaan/ pembunuhan dan pada saat itu Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto sudah mengejar Terdakwa terlebih dahulu dengan membawa pisau sehingga Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil sabit juga dan untuk berjaga-jaga, jangan sampai ia melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa saat itu sempat melihat Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto membawa pisau atau benda tajam lainnya yang dia selipkan di bagian depan celananya saat itu selain pisau yang ia pegang dengan tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan sabit yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan, sebanyak satu kali saja;
- Bahwa tujuan Terdakwa saat itu mengayunkan sabit juga karena saat itu, Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto juga mengayunkan pisau kearah Terdakwa sehingga jari tengah tangan kanan Terdakwa luka iris dan tujuan Terdakwa mengayunkan bukan untuk membunuh namun hanya membalas Terdakwa, tidak untuk membunuh Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto;
- Bahwa tidak ada orang yang lain yang membantu Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban adalah hanya menggunakan sabit saja;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar, dan Terdakwa tidak ada persoalan dengan Korban, karena saat itu Korban yang datang terlebih dahulu membawa pisau untuk mencari anak Terdakwa;

Hal. 28 dari 39 Hal. Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Lwk



- Bahwa Terdakwa mengakui telah berbuat salah dan Terdakwa memohon maaf yang sebesar besar kepada keluarga Terdakwa karena Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto merupakan keluarga Terdakwa juga;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak ada persoalan atau dendam dengan Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 WITA, bermula saat Anak Saksi Dimaz Azariansyah Mambuhu Alias Dimas baru pulang dari main bola dengan teman Anak Saksi Dimaz Azariansyah Mambuhu Alias Dimas, yang bernama yakni saudara Angga, kemudian hendak melintasi jembatan Soho, Anak Saksi Dimaz Azariansyah Mambuhu Alias Dimas kemudian berhenti, saat itu Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto berada di samping Anak Saksi Dimaz Azariansyah Mambuhu Alias Dimas sambil membawa motor dan berkata: "Ngana bajingan disini", sambil saat itu Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto mengeluarkan pisau yang diselipkan di badannya yang saat itu dipegang dengan tangan kanan, karena Anak Saksi Dimaz Azariansyah Mambuhu Alias Dimas takut, Anak Saksi Dimaz Azariansyah Mambuhu Alias Dimas langsung lari, dan Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto sempat hendak mengejar Anak Saksi Dimaz Azariansyah Mambuhu Alias Dimas, namun tidak jadi, dan Korban Moh. Nurdianto Mambuhu langsung kembali ke motor yang dibawanya dan langsung membawa motor ke arah jalan;
- Bahwa kemudian setelah itu, Anak Saksi Dimaz Azariansyah Mambuhu Alias Dimas pulang ke rumah yang tidak jauh dari tempat tersebut sekitar 50 Meter, pada saat di pentras rumah Anak Saksi Dimaz Azariansyah Mambuhu Alias Dimas bertemu dengan kakak Anak Saksi Dimaz Azariansyah Mambuhu Alias Dimas yang bernama saudara Aldo, dan Saksi Kamran Mambuhu Alias Aman, kemudian Anak Saksi Dimaz Azariansyah Mambuhu Alias Dimas berkata kepada Saksi Kamran Mambuhu Alias Aman: "Saya didusnya Anto pake pisau", kemudian Saksi Kamran Mambuhu Alias Aman berkata: "Baru dia so kamana?", dan Anak Saksi Dimaz Azariansyah Mambuhu Alias Dimas jawab: "Tau kamana", dan saat itu Saksi Kamran Mambuhu Alias Aman sudah pulang ke rumahnya yang berjarak 10 Meter, tidak lama kemudian datang

Hal. 29 dari 39 Hal. Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Lwk



Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto dengan mengendarai sepeda motor dan berhenti di depan rumah Anak Saksi Dimaz Azariansyah Mambuhu Alias Dimas, kemudian turun dari motor, dan pegang pisau daging di tangan kanan, dan mengambil lagi pisau dapur yang diselipkan di pinggang Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto, dan langsung menuju Anak Saksi Dimaz Azariansyah Mambuhu Alias Dimas dan berkata: "Sini kamu", yang mana saat itu jarak Anak Saksi Dimaz Azariansyah Mambuhu Alias Dimas dan Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto sekitar 3 Meter, dan Anak Saksi Dimaz Azariansyah Mambuhu Alias Dimas langsung mundur-mundur ke belakang, dan sempat ditahan oleh Saksi Kamran Mambuhu Alias Aman, yang saat itu berkata: "Sudah saja, sudah", namun saat itu Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto tetap mengamuk, kemudian Saksi Kamran Mambuhu Alias Aman Anak Saksi Dimaz Azariansyah Mambuhu Alias Dimas, yakni Terdakwa Anwar Mambuhu Alias Toni keluar dari dalam rumah, namun saat itu Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto akan mengejar Terdakwa Anwar Mambuhu Alias Toni ke dalam rumah, namun tidak jadi karena Terdakwa Anwar Mambuhu Alias Toni langsung masuk kembali ke dalam rumah, tidak lama kemudian Terdakwa Anwar Mambuhu Alias Toni keluar dari rumah dengan membawa sabit yang dipegang dengan tangan kanan, dan langsung mengejar kembali Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto, namun Terdakwa langsung ditahan oleh Saksi Kamran Mambuhu Alias Aman, dan berkata: "Toni Jangan Toni Jangan", karena melihat Terdakwa ditahan oleh Saksi Kamran Mambuhu Alias Aman Terdakwa, Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto berhenti kemudian langsung kembali lagi dan mengayunkan pisau yang ia pegang, sehingga Terdakwa mundur-mundur, untuk menghindari bersama dengan Saksi Kamran Mambuhu Alias Aman Terdakwa Kamran Mambuhu yang masih menahan Terdakwa. Kemudian Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto mengayunkan lagi pisau kedua kalinya, dan Terdakwa sempat menangkis dengan tangan kanan Terdakwa sehingga jari tengah Terdakwa terluka akibat ayunan pisau yang diarahkan oleh Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto kepada Terdakwa, dan sudah banyak orang yang saat itu menghentikan Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto agar tidak melakukan keributan, sehingga Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto terjatuh, sehingga Terdakwa langsung

Hal. 30 dari 39 Hal. Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengayunkan sabit yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan dan Terdakwa arahkan ke badan belakang Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto sehingga mengenai badan belakang sebelah kiri, sebanyak satu kali, kemudian Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto berdiri langsung lari, ke arah jalan bagian kodim, dan Terdakwa masih ditahan Saksi Kamran Mambuhu Alias Aman Terdakwa dan warga lainnya, sehingga Saksi Kamran Mambuhu Alias Aman Terdakwa dan warga langsung menyarankan Terdakwa agar ke polsek untuk mengamankan diri dan melaporkan karena takutnya Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto akan kembali melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan menyimpan sabit di belakang pintu kemudian Terdakwa mengambil motor Terdakwa dan pergi ke Polsek untuk melaporkan kejadian tersebut. Setelah sampai di Polsek Terdakwa langsung melaporkan kejadian tersebut tidak lama kemudian Terdakwa mendengar jika Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto ditemukan di pinggir jalan arah ke kodim tergeletak di pinggir jalan sudah tidak bernyawa, kemudian Terdakwa langsung diamankan di Polsek karena saat itu Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto sudah meninggal dunia, tidak lama kemudian Terdakwa langsung dibawa ke Polres untuk diamankan dan pemeriksaan lebih lanjut lagi;
- Bahwa berdasarkan Surat *Visum et Repertum* No. KF 24.005 tanggal 14 Juli 2024, didapatkan fakta bahwa akibat dari perbuatan dari Terdakwa, Korban Moh. Nurdianto Mambuhu mengalami Luka lecet pada dada kiri dan pada jari pertama (jari jempol) tangan kanan akibat kekerasan tumpul dan Luka bacok pada punggung kiri dan pada lengan tangan atas sisi luar akibat kekerasan tajam, yang mana luka tersebut dapat menimbulkan kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Hal. 31 dari 39 Hal. Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Merampas nyawa orang lain;
3. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang siapa** dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang menunjukkan tentang subjek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang Terdakwa bernama **Anwar Mambuhu Alias Toni** yang didakwa oleh Penuntut Umum karena telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Identitas Terdakwa tersebut telah sesuai dengan Identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum berdasarkan pengakuan dari Terdakwa sendiri dan keterangan saksi-saksi di persidangan, sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang/ **error in persona**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa **unsur barang siapa** telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **merampas nyawa orang lain** adalah segala jenis perbuatan baik dengan menggunakan suatu alat atau tidak menggunakan suatu alat, yang dilakukan terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 WITA, bermula saat Anak Saksi Dimaz Azariansyah Mambuhu Alias Dimas baru pulang dari main bola dengan teman Anak Saksi Dimaz Azariansyah Mambuhu Alias Dimas, yang bernama yakni saudara Angga, kemudian hendak melintasi jembatan Soho, Anak Saksi Dimaz Azariansyah Mambuhu Alias Dimas kemudian berhenti, saat itu Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto berada di samping Anak Saksi Dimaz Azariansyah Mambuhu Alias Dimas sambil membawa motor dan berkata: "Ngana bajingan disini", sambil saat itu Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto mengeluarkan pisau yang diselipkan di badannya yang saat itu dipegang dengan tangan kanan, karena Anak Saksi Dimaz Azariansyah Mambuhu Alias Dimas takut, Anak Saksi Dimaz Azariansyah Mambuhu Alias Dimas langsung lari, dan Korban Moh. Nurdianto

Hal. 32 dari 39 Hal. Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



K Mambuhu Alias Anto sempat hendak mengejar Anak Saksi Dimaz Azariansyah Mambuhu Alias Dimas, namun tidak jadi, dan Korban Moh. Nurdianto Mambuhu langsung kembali ke motor yang dibawanya dan langsung membawa motor ke arah jalan;

Menimbang, bahwa kemudian setelah itu, Anak Saksi Dimaz Azariansyah Mambuhu Alias Dimas pulang ke rumah yang tidak jauh dari tempat tersebut sekitar 50 Meter, pada saat di pentras rumah Anak Saksi Dimaz Azariansyah Mambuhu Alias Dimas bertemu dengan kakak Anak Saksi Dimaz Azariansyah Mambuhu Alias Dimas yang bernama saudara Aldo, dan Saksi Kamran Mambuhu Alias Aman, kemudian Anak Saksi Dimaz Azariansyah Mambuhu Alias Dimas berkata kepada Saksi Kamran Mambuhu Alias Aman: "Saya didusnya Anto pake pisau", kemudian Saksi Kamran Mambuhu Alias Aman berkata: "Baru dia so kamana?", dan Anak Saksi Dimaz Azariansyah Mambuhu Alias Dimas jawab: "Tau kamana", dan saat itu Saksi Kamran Mambuhu Alias Aman sudah pulang ke rumahnya yang berjarak 10 Meter, tidak lama kemudian datang Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto dengan mengendarai sepeda motor dan berhenti di depan rumah Anak Saksi Dimaz Azariansyah Mambuhu Alias Dimas, kemudian turun dari motor, dan pegang pisau daging di tangan kanan, dan mengambil lagi pisau dapur yang diselipkan di pinggang Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto, dan langsung menuju Anak Saksi Dimaz Azariansyah Mambuhu Alias Dimas dan berkata: "Sini kamu", yang mana saat itu jarak Anak Saksi Dimaz Azariansyah Mambuhu Alias Dimas dan Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto sekitar 3 Meter, dan Anak Saksi Dimaz Azariansyah Mambuhu Alias Dimas langsung mundur ke belakang, dan sempat ditahan oleh Saksi Kamran Mambuhu Alias Aman, yang saat itu berkata: "Sudah saja, sudah", namun saat itu Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto tetap mengamuk, kemudian Terdakwa Anwar Mambuhu Alias Toni keluar dari dalam rumah, kemudian Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto mengejar Terdakwa Anwar Mambuhu Alias Toni, namun tidak jadi karena Terdakwa Anwar Mambuhu Alias Toni langsung masuk kembali ke dalam rumah, tidak lama kemudian Terdakwa Anwar Mambuhu Alias Toni keluar dari rumah dengan membawa sabit yang dipegang dengan tangan kanan, dan langsung mengejar kembali Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto, namun Terdakwa langsung ditahan oleh Saksi Kamran Mambuhu Alias Aman, dan berkata: "Toni Jangan Toni Jangan", karena melihat Terdakwa ditahan oleh Saksi Kamran Mambuhu Alias Aman, Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto kemudian langsung kembali lagi dan mengayunkan pisau yang ia pegang,

Hal. 33 dari 39 Hal. Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Lwk



sehingga Terdakwa mundur untuk menghindar bersama dengan Saksi Kamran Mambuhu Alias Aman yang masih menahan Terdakwa. Kemudian Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto mengayunkan lagi pisau kedua kalinya, dan Terdakwa sempat menangkis dengan tangan kanan Terdakwa sehingga jari tengah Terdakwa terluka akibat ayunan pisau yang diarahkan oleh Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto kepada Terdakwa. Saat itu sudah banyak orang datang untuk menghentikan Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto agar tidak melakukan keributan, sehingga Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto terjatuh, sehingga Terdakwa langsung mengayunkan sabit yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan dan Terdakwa arahkan ke badan belakang Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto sehingga mengenai badan belakang sebelah kiri, sebanyak satu kali, kemudian Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto berdiri langsung lari, ke arah jalan bagian kodim, dan Terdakwa masih ditahan oleh Saksi Kamran Mambuhu Alias Aman dan warga lainnya, sehingga Saksi Kamran Mambuhu Alias Aman dan warga langsung menyarankan Terdakwa agar ke polsek untuk mengamankan diri dan melaporkan karena takutnya Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto akan kembali melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan menyimpan sabit di belakang pintu kemudian Terdakwa mengambil motor Terdakwa dan pergi ke Polsek untuk melaporkan kejadian tersebut. Setelah sampai di Polsek, Terdakwa langsung melaporkan kejadian tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa mendengar jika Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto ditemukan di pinggir jalan arah ke kodim tergeletak di pinggir jalan sudah tidak bernyawa, kemudian Terdakwa langsung diamankan di Polsek karena saat itu Korban Moh. Nurdianto K Mambuhu Alias Anto sudah meninggal dunia, tidak lama kemudian Terdakwa langsung dibawa ke Polres untuk diamankan dan pemeriksaan lebih lanjut lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat *Visum et Repertum* No. KF 24.005 tanggal 14 Juli 2024, didapatkan fakta bahwa akibat dari perbuatanTerdakwa, Korban Moh. Nurdianto Mambuhu mengalami Luka lecet pada dada kiri dan pada jari pertama (jari jempol) tangan kanan akibat kekerasan tumpul dan luka bacok pada punggung kiri dan pada lengan tangan atas sisi luar akibat kekerasan tajam, yang mana luka tersebut dapat menimbulkan kematian;

Menimbang, bahwa dengan adanya keadaan dimana Terdakwa mengayunkan sebilah sabit ke arah punggung sebelah kiri Korban Moh.



Nurdianto Mambuhu, sehingga mengakibatkan luka robek atau luka bocok, yang mana luka tersebut berdasarkan Surat *Visum et Repertum* No. KF 24.005 tanggal 14 Juli 2024 dapat menimbulkan kematian, serta tidak ada keadaan-keadaan lain yang memungkinkan menjadi sebab kematian dari pada Korban Moh. Nurdianto Mambuhu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa **merampas nyawa** Korban Moh. Nurdianto Mambuhu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa **unsur merampas nyawa orang lain** telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan sengaja.

Menimbang, bahwa berdasarkan *memorie van toelichting*, yang dimaksud dengan kata **dengan sengaja** berarti bahwa pada waktu melakukan perbuatan berupa merampas nyawa orang lain pada diri Terdakwa terdapat kesadaran (*wetens*) dan kehendak (*willen*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesadaran (*wetens*) dalam hal ini berarti bahwa pada waktu melakukan perbuatan merampas nyawa orang lain, Terdakwa sedang dalam keadaan sadar akan apa yang diperbuat dan tidak dalam kendali pihak lain, sedangkan yang dimaksud dengan adanya kehendak (*willen*) adalah bahwa pada waktu perbuatan mengayunkan sebilah sabit ke arah Korban Moh. Nurdianto Mambuhu memang dilakukan oleh Terdakwa dengan maksud agar nyawa Korban Moh. Nurdianto Mambuhu hilang;

Menimbang, bahwa dengan adanya keadaan dimana berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa alasan mengapa Terdakwa mengayunkan sebilah sabit yang dipegangnya ke arah punggung sebelah kiri Korban Moh. Nurdianto Mambuhu adalah karena Terdakwa mau membalas perbuatan dari Korban Moh. Nurdianto Mambuhu yang telah terlebih dahulu melukai tangan Terdakwa, serta Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, setelah Korban Moh. Nurdianto Mambuhu terjatuh, yang mana menurut Majelis Hakim bahwa keadaan terjatuh tersebut adalah keadaan dimana Korban Moh. Nurdianto Mambuhu sudah dalam keadaan tidak berdaya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengayunkan sabit ke arah Korban Moh. Nurdianto Mambuhu, bukan dilakukan oleh Terdakwa dalam rangka untuk membela diri, melainkan untuk membalas dendam ataupun perbuatan Korban Moh. Nurdianto Mambuhu terhadap Terdakwa, sehingga dalam hal ini memang ada niat atau maksud dari pada Terdakwa untuk melukai Korban Moh. Nurdianto Mambuhu;

Hal. 35 dari 39 Hal. Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Lwk



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah mengayunkan sebilah senjata tajam ke arah punggung Korban Moh. Nurdianto Mambuhu, sehingga menimbulkan luka yang dapat mengakibatkan kematian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bagian punggung Korban Moh. Nurdianto Mambuhu merupakan bagian vital dari Korban Moh. Nurdianto Mambuhu, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya keadaan dimana Terdakwa telah mengarahkan sebilah sabit ke bagian vital dari Korban Moh. Nurdianto Mambuhu, maka hal tersebut menunjukkan adanya niat dari Terdakwa untuk menghilangkan nyawa Korban Moh. Nurdianto Mambuhu;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Nomor 1/Yur/Pid/2018 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor No. 908 K/Pid/2006 yang memberikan kaidah hukum sebagai berikut:

Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa terpenuhi apabila pelaku menyerang korban dengan alat, seperti senjata tajam dan senjata api, di bagian tubuh yang terdapat organ vital, seperti bagian dada, perut, dan kepala.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada waktu Terdakwa merampas nyawa Korban Moh. Nurdianto Mambuhu, pada diri Terdakwa terdapat kesadaran (*wetens*) dan kehendak (*willen*);

Menimbang, bahwa oleh karena pada waktu Terdakwa merampas nyawa Korban Moh. Nurdianto Mambuhu, pada diri Terdakwa terdapat kesadaran (*wetens*) dan kehendak (*willen*), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah **dengan sengaja** merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur dengan sengaja** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa seluruh unsur dalam Pasal 338 KUHPidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 338 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Hal. 36 dari 39 Hal. Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) baju kaos warna kuning;
- 1 (satu) buah kopiah warna hitam;
- 1 (satu) buah sabit panen sawit;
- 1 (satu) buah pisau gagang besi;
- 1 (satu) buah pisau gagang plastik warna merah;
- 1 (satu) buah sarung pisau plastik warna merah;
- 1 (satu) buah jaket warna merah abu-abu;
- 1 (satu) buah jaket warna biru;
- 1 (satu) buah celana boxer warna orange;
- 1 (satu) buah helm warna abu-abu;
- 1 (satu) buah celana jeans Panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah baju kaos warna biru dongker;
- 1 pasang sepatu warna hitam putih;
- 1 pasang kaos kaki warna hitam.

adalah barang-barang yang digunakan oleh Terdakwa dan Korban Korban Moh. Nurdianto Mambuhu pada waktu Terdakwa melakukan tindak pidana terhadap Korban Moh. Nurdianto Mambuhu, oleh karena ditakutkan bahwa barang-barang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana lagi serta barang-barang tersebut juga tidak memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang-barang tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Hal. 37 dari 39 Hal. Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak menunjukkan adanya penyesalan yang tulus atas perbuatannya terhadap Korban Moh. Nurdianto Mambuhu;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 338 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Anwar Mambuhu Alias Toni** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pembunuhan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan)** tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) baju kaos warna kuning;
 - 1 (satu) buah kopiah warna hitam;
 - 1 (satu) buah sabit panen sawit;
 - 1 (satu) buah pisau gagang besi;
 - 1 (satu) buah pisau gagang plastik warna merah;
 - 1 (satu) buah sarung pisau plastik warna merah;
 - 1 (satu) buah jaket warna merah abu-abu;
 - 1 (satu) buah jaket warna biru;
 - 1 (satu) buah celana boxer warna orange;
 - 1 (satu) buah helm warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah celana jeans Panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna biru dongker;
 - 1 pasang sepatu warna hitam putih;
 - 1 pasang kaos kaki warna hitam.

Hal. 38 dari 39 Hal. Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, pada hari Senin, tanggal 3 Maret 2025 oleh Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Azizah Amalia, S.H. dan Rosiani Niti Pawitri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurafny Pangiu, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Luwuk, serta dihadiri oleh Putu Diana Andriyani, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Azizah Amalia, S.H.

Junitin Sinar H. Nainggolan, S.H.

Rosiani Niti Pawitri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurafny Pangiu, S.H.

Hal. 39 dari 39 Hal. Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)